

**EXAME PRÉVIO DE EDITAL**  
**RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO**  
**TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 04-12-2024 – MUNICIPAL**  
**JULGAMENTO**

=====

**Processo:** TC-021482.989.24-1

**Representante:** Francisco Sérgio Nunes

**Representada:** Prefeitura Municipal de Itapeva

**Assunto:** Exame prévio de edital da Concorrência Eletrônica nº 04/2024, do tipo maior valor por outorga, que tem por objeto a “concessão para exploração do serviço funerário do Município”.

**Responsável:** Mário Sérgio Tassinari (Prefeito)

**Subscritor do edital:** Luiz Henrique de Oliveira (Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos)

**Advogados cadastrados no e-TCESP:** Francisco Sérgio Nunes (OAB/SP nº 393.676), Marcelus Gonsales Pereira (OAB/SP nº 148.850), Marcos Paulo Cardoso Guimarães (OAB/SP nº 205.816), Helena Vasconcelos Miranda Marczuk (OAB/SP nº 220.187), Fábio de Almeida Moreira (OAB/SP nº 276.162), João Ricardo Figueiredo de Almeida (OAB/SP nº 276.162), Maria Lidia Borri (OAB/SP nº 460.097), Debora Mayane de Avila Batista (OAB/SP nº 493.434).

=====

**EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO. DEFICIÊNCIA DE PLANEJAMENTO E DE ADEQUADOS ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA CONCESSÃO. VICIOS DE ORIGEM. ANULAÇÃO.**

**1 - RELATÓRIO**

**1.1** Trata-se de **exame prévio de edital** da Concorrência Eletrônica nº 04/2024, do tipo maior valor por outorga, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**, cujo objeto é a *"concessão para exploração do serviço funerário do Município, incluindo fornecimento de todo material, equipamento e mão de obra necessária para execução dos serviços"*.

**1.2** Insurgiu-se o **REPRESENTANTE** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

- a) não foi disponibilizada a memória de cálculo utilizada pela Administração para aferir o valor mínimo requerido para cada outorga (R\$ 1.285.905,45)<sup>1</sup>, totalizando o montante de R\$ 2.571.810,90<sup>2</sup>, em afronta ao disposto no artigo 18, incisos IV e VI, da Lei nº 14.133/21, fato que se agrava em razão de tal valor ser o referencial para a prova de qualificação econômico-financeira<sup>3</sup>;
- b) indevida requisição de que o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis sejam assinadas por contador, ou outro profissional equivalente, registrado no Conselho Regional de Contabilidade<sup>4</sup>;
- c) ausência de precificação dos custos com a disponibilização das salas velatórias<sup>5</sup> e áreas complementares<sup>6</sup>, veículos<sup>7</sup> e contingente mínimo<sup>8</sup> necessários para a prestação dos serviços;

<sup>1</sup> 6.1.2. Não serão aceitas as propostas inferiores ao valor mínimo estimado de R\$ 1.285.905,45 (Um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), por outorga.

<sup>2</sup> ANEXO Termo de Referência

(...)

1.2. Valor Mínimo da Outorga: R\$ 2.571.718,91 (Dois milhões, quinhentos e setenta e um mil, setecentos e dezoito reais e noventa e um centavos);

1.3. Número de CONCESSIONÁRIAS: 2 (duas) empresas concessionárias, em caráter de exclusividade: conforme o Art. 9º da Lei Municipal nº 4.239/2019, vedada a demarcação territorial de atuação.

1.4. Valor mínimo para cada empresa: R\$ 1.285.905,45 (Um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos);

<sup>3</sup> 8.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

(...)

8.4.7 Quando qualquer dos índices Liquidez Geral e Liquidez Corrente for inferior a 1 (um), comprovação de patrimônio líquido ou capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor máximo da contratação.

<sup>4</sup> 8.4.8 O balanço patrimonial e as demonstrações de exercício social deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

<sup>5</sup> 2. PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FUNERÁRIA

2.1. As empresas deverão dispor de no mínimo 2 (duas) salas velatórias;

d) carência de informações acerca da atual quantidade de óbitos, no município, de indigentes<sup>9</sup> e de famílias que necessitem do serviço social<sup>10</sup>, prejudicando a correta elaboração de propostas;

e) imprópria adoção da tabela ABREDIF como base da pesquisa de preços para remuneração dos serviços a serem ofertados aos munícipes<sup>11</sup>, porquanto se trata de entidade privada do setor funerário, não se prestando como parâmetro correto para este fim; e

f) carência de disposições, na Minuta Contratual, acerca do inventário; lista de bens reversíveis; critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações; condições de prorrogação do contrato; obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de conta; e exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária, conforme preceituam os artigos 18, incisos X e XI, e 23, Incisos X, XI, XII, XIII e XIV, da Lei nº 8.987/95.

---

<sup>6</sup> 2.2.2. Além da área total, algumas outras recomendações devem ser consideradas para garantir o conforto e a funcionalidade da sala velatória:

a) Áreas Complementares e Área de Recepção e/ou Área Administrativa: Deve ter espaço suficiente para receber visitantes e fazer o controle de entrada. e Sanitários: Devem ser proporcionais ao tamanho da sala velatória e atender às normas de acessibilidade. e Sala de Café: Espaço para oferecer bebidas e pequenos lanches aos visitantes.  
b) Acessibilidade Rampas e Corrimãos: Instalações para garantir acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Portas e Corredores: Largura adequada para a passagem de cadeiras de rodas.  
c) Conforto e Ambiente Ar Condicionado: Sistema de climatização para manter a sala em uma temperatura confortável. Iluminação Adequada: Iluminação que proporcione um ambiente acolhedor e respeitoso. Mobiliário Confortável: Assentos confortáveis para os visitantes.  
d) Segurança Saídas de Emergência: Sinalizadas e de fácil acesso. Extintores de Incêndio: Localizados em pontos estratégicos e de fácil acesso.  
(...)

2.2.6. Área de embarque e desembarque de carro funerário, com acesso privativo distinto do acesso de público;

<sup>7</sup> 2.3. Remoção e traslado de restos mortais humanos: 2.3.1. Para realizar a atividade de traslado de restos mortais humanos, além do disposto nos itens acima, o Estabelecimento Funerário deve possuir no mínimo, 02 (dois) veículos utilitários para transporte de material, equipamento e pessoal da concessionária e 02 (dois) veículos para uso em cortejo, os quais:

<sup>8</sup> 2.4. Recursos humanos mínimos:

2.4.1. Além dos sócios e diretores, exige-se um quadro mínimo de funcionários, qualificados, assim distribuídos:

a) 01 (um) Gerente;  
b) 03 (três) Agentes Funerários;  
c) 01 (um) Auxiliar Administrativo.

<sup>9</sup> 8.1.12. Prestar atendimento gratuito quando se tratar de falecimento de indigente;

<sup>10</sup> 8.1.11. Prestar atendimento gratuito à família do falecido quando esta, comprovadamente, mediante Laudo Social expedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, não tiver condições financeiras para suportar as despesas com o sepultamento e destinação de restos mortais, na forma desta Lei ou qualquer outra legislação aplicável à espécie;

<sup>11</sup> 6.1. A empresa concessionária será remunerada por intermédio de pagamento efetuado diretamente pelo CONCEDENTE dos serviços, cujos preços obedecerão ao preço da Tarifa Pública constante da Tabela de Preços de Serviços Funerários decretada pelo Poder Concedente.

6.2. O usuário poderá escolher e contratar outros tipos de serviços funerários, desde que esteja de conformidade com o preço estipulado em tabela ABREDIF.

**1.3** Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

**1.4** Regularmente notificada, a **Representada** esclareceu que “a *estimativa do valor de outorga mínima foi calculada com base em estudo técnico elaborado pela Secretaria de Finanças, que utilizou informações disponíveis sobre o mercado e comparativos com editais de municípios com características semelhantes, como o edital do Município de São Roque/SP*”. O valor teria sido definido com base em uma estimativa de receita líquida para 15 anos, atendendo ao artigo 18 da Lei nº 14.133/2021.

Defendeu que a exigência de assinatura das demonstrações contábeis por profissional registrado no CRC visa garantir a autenticidade e confiabilidade dos documentos, em conformidade com as boas práticas contábeis.

Argumentou que, “no modelo de concessão adotado, cabe às empresas concessionárias a definição de sua estrutura de custos, conforme autonomia operacional e capacidade técnica de cada uma”. De todo modo, afirmou que, “durante a fase de levantamento de dados, foram solicitadas informações a empresas do setor sobre custos específicos de operação, tais como manutenção de salas velatórias e contingente de pessoal”, sem obter respostas.

Alegou que o Estudo Técnico Preliminar incluiu estimativa anual de óbitos no município, com base em registros anteriores, para auxiliar os licitantes na avaliação de demanda.

Arrazou ter sido utilizada como referência a tabela ABREDIF, por ser uma fonte reconhecida no setor funerário, garantindo transparência e uniformidade nos critérios de avaliação.

De outro modo, comprometeu-se a revisar a minuta contratual e realizar as adequações necessárias, conforme orientação do Tribunal.

Aduziu ter sido o edital devidamente publicado no Diário Oficial do Município e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), de acordo com a legislação vigente.

Informou, por fim, não terem sido apresentadas impugnações ou recursos administrativos relativos ao presente certame.

**1.6 A Unidade de Economia da Assessoria Técnico-Jurídica**, nos aspectos afetos à sua área de atuação, manifestou-se pela parcial procedência da representação.

Afastou, inicialmente, a crítica à requisição de que o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis sejam assinadas por contador, ou outro profissional equivalente, registrado no Conselho Regional de Contabilidade, eis que a cláusula não destoa da jurisprudência desta E. Corte, *“que tem censurado editais quando exigem demonstrações contábeis assinados unicamente por contador, sem possibilitar que sejam assinados também pelo técnico em contabilidade”*.

De outro modo, avaliou que a falta de precificação dos custos com a disponibilização das salas velatórias, áreas complementares, veículos e contingente mínimo necessários para a prestação dos serviços, bem como a falta de estimativa de custos com os funcionários, denota deficiência de planejamento e falha nos estudos técnicos preliminares da concessão.

Além disso, ressaltou não terem sido apresentadas as planilhas ou memórias de cálculos com os detalhamentos das despesas, comprometendo a justificativa do valor estimado de outorga.

No mais, a despeito de o termo de referência mencionar a obrigatoriedade da prestação de serviços funerários gratuitos, não há informações acerca da quantidade estimada. Observou, ainda, não haver “no

*Estudo Técnico Preliminar, e tampouco no Termo de Referência do edital, qualquer informação acerca da quantidade estimada de óbitos relativos a indigentes e de famílias que necessitem do serviço social”.*

Obtemperou que, a despeito de a Prefeitura ter alegado que foi adotada a tabela ABREDIF, *“no ETP, consta que a Secretaria de Finanças utilizou como base para a estimativa das receitas o ‘Relatório de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas’ pelas empresas prestadoras de serviços no ano de 2021 até março de 2022”.* Nesse aspecto, ressaltou que, *“tanto o Edital quanto a Minuta de Contrato, dispõem que a remuneração da concessionária será efetuada por intermédio de pagamento realizado diretamente pelo CONCEDENTE dos serviços, cujos preços obedecerão ao preço da Tarifa Pública constante da Tabela de Preços de Serviços Funerários decretada pelo Poder Concedente”*

Ressalvou divergência entre as disposições editalícias, pois a minuta contratual se utiliza do termo usuário, *ao invés, de poder concedente, “o que pode ser a real intenção da Prefeitura”, razão pela qual propõe que a “Administração Municipal faça a conferência a quem caberá o pagamento dos serviços, realizando, se necessário, as harmonizações do item 15.1 do edital e da Cláusula 7ª da Minuta do Contrato”.*

Não obstante, avaliou que *“a remuneração da concessionária se dará por meio de pagamento de tarifas constantes de tabela de preços decretada pelo Poder Executivo, não fazendo sentido que a estimativa da receita tenha sido realizada por meio do “Relatório de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas” pelas empresas prestadoras de serviços, conforme consta no ETP”.*

Tal disposição, inclusive, estaria de acordo com o inciso VIII do art. 8º da Lei Municipal nº 4.239/2019, que regulamenta a prestação de serviço funerário no âmbito do Município de Itapeva. Entretanto, o Executivo Municipal não apresentou nenhum normativo (ato do Chefe do Poder Executivo) que atenda ao disposto na própria Lei Municipal.



Retornando à Tabela ABREDIF, ressaltou que a jurisprudência deste Tribunal considera inadequado seu uso como única fonte orçamentária.

**1.7** Sua congênere **Jurídica**, quanto à questão remanescente, constatou ser o edital omissivo acerca de cláusulas essenciais, não disciplinando questões cruciais exigidas pela Lei Federal n.º 8.987/95.

**1.8** A **Chefia da ATJ**, endossando os pareceres das assessorias técnicas especializadas, pronunciou-se pela parcial procedência da representação.

**1.9** No mesmo sentido foram as considerações do **Ministério Público de Contas**, que observou, em relação às cláusulas essenciais ao contrato de concessão, terem sido estabelecidos os *“direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária” (inciso V) estão previstos na Cláusula Primeira (“II. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA” e “III. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE”); e a fiscalização da execução do serviço e o órgão competente para tanto (inciso VII) estão previstos na “CLÁUSULA 8ª – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO”*.

É o relatório.

## **2. VOTO**

**2.1** A Prefeitura Municipal de Itapeva pretende a *“concessão para exploração do serviço funerário do Município”*.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação pertinente e à jurisprudência desta Corte.

**2.2** De início, a única crítica a ser afastada diz respeito à exigência de que o balanço patrimonial e demonstrações sejam subscritos por contador, ou outro profissional equivalente, registrado no Conselho Regional de Contabilidade, pois em conformidade com a alteração havida no Decreto-Lei nº 9.295/46.

**2.3** De outro modo, como bem destacou o MPC, *o edital não dispõe de algumas cláusulas essenciais ao contrato de concessão: ‘critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço’ (inciso III); ‘direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço’ (inciso VI); indicação dos bens reversíveis (inciso X); ‘critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso’ (inciso XI); ‘condições para prorrogação do contrato’ (inciso XII); ‘obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente’ (inciso XIII); e ‘exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária’ (inciso XIV)’.*

**2.4** Dado o caráter eminentemente técnico das demais questões analisadas, filio-me às conclusões da Unidade de Economia da ATJ para considerá-las parcialmente procedentes.

No que tange à ausência de memória de cálculo utilizada pela Administração para aferir o valor mínimo requerido para cada outorga, conforme destacado por aquela Assessoria Especializada,

*“Em que pese a Prefeitura informe ter utilizado como referência de preços os valores constantes da Concorrência Pública nº 002/2021, Edital nº 116/2021, da Prefeitura Municipal de São Roque, não é*



possível saber ao certo quais foram os preços de fato considerados, já que não consta no ETP qualquer planilha ou memória de cálculo, contendo o detalhamento dos custos unitários referenciais utilizados, bem como as quantidades estimadas para a contratação, em descumprimento aos incisos I e IV, e § 1º, incisos IV e VI da Lei Federal nº 14.133/2021.

(...)

Consta no ETP apenas o quadro transcrito a seguir (evento 49.2, fl. 16), com o valor total das receitas estimadas (R\$ 55.137.860,16), das despesas estimadas (R\$ 29.419.751,00) e o resultado estimado (R\$ 25.718.109,16):

|                                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Receitas Estimadas - RE</b>                             | <b>Para os 15 anos</b>                             |
| Serviços Funerários                                        | R\$ 55.137.860,16                                  |
| <b>Despesas Estimada - DE</b>                              |                                                    |
| Recursos Humanos, Operacional e Adm.                       | R\$ 29.419.751,00                                  |
| <b>Resultado Estimado (RL - Receita Líquida) = RE - DE</b> | <b>Para os 15 anos</b><br><b>R\$ 25.718.109,16</b> |

E além de não haver qualquer detalhamento dos custos unitários, necessário fazer ressalvas à referência de preços que a Prefeitura alega ter utilizado, no caso, a Concorrência Pública nº 002/2021, Edital nº 116/2021, da Prefeitura Municipal de São Roque, pois se trata de certame realizado em 2021, cujo edital foi publicado em 15/06/2021, ou seja, há pelo menos 3 anos em relação à licitação em exame, não existindo qualquer informação acerca de atualização dos preços, o que, a meu ver, compromete os valores indicados no ETP e que serviram como referência para os valores estimados no edital.

Nesse sentido, (...) a Lei Federal nº 14.133/2021, em seu artigo 23, inciso II, possibilita a utilização, como parâmetro de preços, de contratações similares feitas pela Administração Pública, porém em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente, o que não restou comprovado no presente caso:

(...)

Por fim, destaco a ausência dos estudos de viabilidade econômico-financeira da concessão, em especial o Fluxo de Caixa e a Demonstração de Resultados, que devem apresentar as estimativas das receitas ao longo do período da concessão (15 anos), bem como os investimentos necessários, estimativa de despesas (operacionais, administrativas, tributárias), e informações como a taxa de retorno e payback, necessários para a correta avaliação e formulação das propostas pelas licitantes. A ausência de todas estas informações denota deficiência de planejamento e falha nos estudos técnicos preliminares da concessão". (Grifei)

Desta forma, patente a deficiência de planejamento e de adequados estudos de viabilidade econômico-financeira da concessão.

**2.5** Igualmente, avaliou aquela Unidade da ATJ não haver informações adequadas acerca da memória de cálculo utilizada pela Administração para aferir o valor mínimo requerido para cada outorga:

*No presente caso, destaco que o valor mínimo de outorga está sendo calculado pela Administração Municipal sobre o valor da RECEITA LÍQUIDA, resultante da subtração das despesas operacionais e administrativas, da receita de serviços, conforme se constata no quadro constante do ETP:*

|                                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Receitas Estimadas - RE</b>                             | <b>Para os 15 anos</b>                             |
| Serviços Funerários                                        | R\$ 55.137.860,16                                  |
| <b>Despesas Estimada - DE</b>                              |                                                    |
| Recursos Humanos, Operacional e Adm.                       | R\$ 29.419.751,00                                  |
| <b>Resultado Estimado (RL - Receita Líquida) = RE - DE</b> | <b>Para os 15 anos</b><br><b>R\$ 25.718.109,16</b> |

*Porém, conforme já analisado no item anterior, não foram apresentadas as planilhas ou memórias de cálculos com os detalhamentos das despesas, justificando o valor total de R\$ 29.419.751,00 indicado no ETP, o que resulta na fragilidade do valor estimado de receita líquida, utilizada como base de cálculo do valor mínimo de outorga. Além disso, para o levantamento da receita estimada, consta no ETP que a Secretaria de Finanças utilizou como base o "Relatório de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas" pelas empresas prestadoras de serviços no ano de 2021 até março de 2022 (evento 49.2, fls. 14/15), resultando nos seguintes valores:*

| Estimativa de faturamento com base nas notas fiscais emitidas |                     |                       |                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Funerária                                                     | 2021                | 2022 de jan até março | média mensal (15 meses) |
| PREVER                                                        | 3.335.572,20        | 907.943,54            | 282.901,05              |
| ITAPEVA                                                       | 273.167,31          | 78.138,75             | 23.420,40               |
| <b>Total</b>                                                  | <b>3.608.739,51</b> | <b>986.082,29</b>     | <b>306.321,45</b>       |
|                                                               |                     | <b>Média Anual</b>    | <b>R\$ 3.675.857,44</b> |

*Embora tenham sido apresentados os Relatórios de Notas Fiscais dos valores acima (evento 49.5, fls. 16/29 e evento 49.6, fls. 1/6), entendo que a Prefeitura deve deixar claro no ETP como as receitas das empresas constantes nos relatórios estão relacionadas com o objeto da concessão pretendida, frente a duas constatações: a primeira é que há nítida diferença de faturamento entre as 2 empresas consideradas no estudo e a segunda é que o edital não segregou como será realizada a repartição dos serviços entre as futuras 2 empresas concessionárias, apresentando, inclusive, regra que requer maior elucidação por parte da Prefeitura, constante no item 1.3 do Termo de Referência, que estabelece que o número de concessionárias será de 2 empresas, em caráter de exclusividade, "vedada a demarcação territorial de atuação". Afora isso, as receitas*

*levantadas por meio das notas fiscais são globais, não permitindo a verificação se a receita estimada está em consonância com os preços das tarifas públicas constantes da Tabela de Preços de Serviços Funerários decretada pelo Poder Concedente, conforme estabelece o próprio edital (item 15.1).*

*(...)*

*o que se constata, de plano, é que o critério adotado pela Administração para cálculo da receita estimada da concessão é incongruente com as próprias disposições contidas no edital, não sendo possível, a meu ver, acolher a estimativa da receita apresentada no ETP.*

*Deste modo, considerando que o valor mínimo de outorga está sendo calculado pela Municipalidade sobre a receita líquida da concessão, mas que existem diversas incongruências nos valores das receitas e despesas apresentados no ETP, que comprometem os referidos montantes, e que também não foram apresentados os estudos de viabilidade econômico-financeira, entendo que não se encontra justificado o valor estimado de outorga de R\$ 2.571.718,91”.*

**2.6** No mesmo sentido, inobstante o Termo de Referência mencione a obrigatoriedade da prestação de serviços funerários gratuitos, não foi localizada no Estudo Técnico Preliminar, nem sequer no Termo de Referência do edital, qualquer informação acerca da quantidade estimada de óbitos relativos a indigentes e de famílias que necessitem do serviço social.

**2.7** Quanto à remuneração dos serviços, a par da suscitada adoção da tabela ABREDIF, constatou aquela Assessoria que a questão se mostra ainda mais incongruente:

*“(...) embora a Prefeitura alegue em suas justificativas que foi adotada a tabela de preços da ABREDIF no certame licitatório, as informações constantes no Estudo Técnico Preliminar contradizem as alegações apresentadas agora em sua defesa. No ETP, consta que a Secretaria de Finanças utilizou como base para a estimativa das receitas o “Relatório de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas” pelas empresas prestadoras de serviços no ano de 2021 até março de 2022 (evento 49.2, fl. 14).*

*(...)*

*E esta informação se encontra confirmada conforme quadro de estimativa de faturamento apresentada no ETP (evento 49.2, fls. 14/15).*

*(...)*

*E, em dissonância com as informações agora ofertadas pela Prefeitura, e com os dados constantes no ETP, ressalto que, tanto o Edital quanto a Minuta de Contrato, dispõem que a remuneração da concessionária será efetuada por intermédio de pagamento realizado*

*diretamente pelo CONCEDENTE dos serviços, cujos preços obedecerão ao preço da Tarifa Pública constante da Tabela de Preços de Serviços Funerários decretada pelo Poder Concedente.*  
(...)

*Aqui, necessário fazer uma ressalva quanto à expressão utilizada no item 15.1 do edital e na Cláusula 7ª da Minuta do Contrato, de que o pagamento será efetuado diretamente pelo “CONCEDENTE” dos serviços. Embora a Minuta do Edital juntada pela Prefeitura no evento 49.6, fl. 181, não tenha sido utilizada em minhas análises por não apresentar todas as informações completas, observo que foi utilizado o termo “USUÁRIO” dos serviços na minuta, o que pode ser a real intenção da Prefeitura, de maneira que proponho que a Administração Municipal faça a conferência a quem caberá o pagamento dos serviços, realizando, se necessário, as harmonizações do item 15.1 do edital e da Cláusula 7ª da Minuta do Contrato.*  
(...)

*Feita esta ressalva, o que se infere das referidas cláusulas é que a remuneração da concessionária se dará por meio de pagamento de tarifas constantes de tabela de preços decretada pelo Poder Executivo, não fazendo sentido que a estimativa da receita tenha sido realizada por meio do “Relatório de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas” pelas empresas prestadoras de serviços, conforme consta no ETP.*

*E convém ressaltar que o inciso VIII, art. 8º da Lei Municipal nº 4.239/2019, que regulamenta a prestação de serviço funerário no âmbito do Município de Itapeva, dispõe que é da competência do Poder Concedente “homologar, fixando em Decreto as tarifas e preços públicos a serem praticadas pelas concessionárias pelos serviços prestados, bem como seus reajustes e atualizações, mediante análise de planilhas de custos, revisando os valores em consonância com o equilíbrio econômico- financeiro da empresa e considerando o caráter público e essencial do serviço”.*  
(...)

*E a referida lei, nos artigos 12 e 13, também dispõe que os valores das tarifas dos serviços serão estabelecidos por ato do Chefe do Poder Executivo e atualizadas anualmente.*  
(...)

*Ressalto que o Executivo Municipal não apresentou nenhum normativo (ato do Chefe do Poder Executivo) que atenda ao disposto na própria Lei Municipal; bem como esta assessoria, ao efetuar pesquisa no site de leis municipais, não teve êxito em identificar qualquer legislação/ato regulamentando os preços das tarifas dos serviços funerários no Município de Itapeva.*

*E quanto à alegação da Prefeitura, de que teria sido adotada a tabela de preços da ABREDIF no certame licitatório, necessário ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal considera inadequado o uso da tabela ABREDIF como única fonte orçamentária”.*

Destarte, nos termos consignados pela ATJ-Economia, deve a Municipalidade “revisar e readequar os estudos técnicos, saneando as

*inconsistências constatadas, visando atender à regulamentação existente no próprio Município; bem como elaborar os estudos de viabilidade econômico-financeira da concessão, com o correto dimensionamento das receitas, para que as licitantes possam elaborar adequadamente suas propostas”.*

Esse cenário revela a impossibilidade de prosseguimento do feito, sem que antes haja ampla realização de estudos e levantamento de mercado, notadamente em relação a todos os quantitativos e valores estimados.

**2.8** Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero que o edital apresenta **vícios insanáveis**, relacionados à deficiência de planejamento e de adequados estudos de viabilidade econômico-financeira da concessão, o que impõe seja **anulado** o edital para retomada à fase preparatória do procedimento.

Outrossim, a Administração, em eventual novo certame, deve promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos constantes no voto.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 04 de dezembro de 2024.

**SIDNEY ESTANISLAU BERALDO**  
**CONSELHEIRO**